

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5037478-54.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: LUCIENI PANDOLFI

ADVOGADO(A): THIAGO ALEXANDRE FADINI (OAB ES015090)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso da UNIÃO para reformar a decisão recorrida e indeferir a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional proferida na ação n. 5029227-47.2024.4.02.5001/ES, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5037478-54.2024.4.02.5001

500003662286 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5037478-54.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: LUCIENI PANDOLFI

RELATÓRIO

A UNIÃO interpôs o presente recurso como **medida de urgência** contra a decisão proferida na ação n. **5029227-47.2024.4.02.5001/ES** (autos principais), em trâmite no 2º Juizado Especial de Vitória, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o ente federal implementasse em favor do autor o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/2023), referentes ao auxílio saúde (Resolução CNJ 294/2019), no prazo de 30 dias.

Requer que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo e, ao final, provido, cassando-se a antecipação dos efeitos da tutela que determinou o pagamento de auxílio-saúde em descompasso com o ordenamento jurídico.

Através da decisão do **EVENTO 4**, foi deferida a tutela de urgência pleiteada pela União, para atribuir efeito suspensivo à decisão guerreada.

VOTO

No caso, o autor, servidor público federal, ajuizou a ação objetivando a aplicação da Resolução CNJ 294/2019, com as alterações levadas a efeito pela Resolução CNJ 500/2023, referente ao auxílio saúde, com pedido de obrigação de pagar e obrigação de fazer, inclusive com tutela provisória, tanto na modalidade tutela de urgência (art. 300 do CPC), quanto na modalidade tutela de evidência (art. 311 do CPC).

Na decisão do **EVENTO 10, proferida na ação n. 5029227-47.2024.4.02.5001/ES**, foi deferida a liminar para determinar que a União implementasse o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23), referentes ao auxílio saúde, (Resolução CNJ 294/19), no prazo de 30 (trinta) dias.

Pois bem, acerca da matéria, a Resolução CNJ 294/2019 - que regulamenta o programa de assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores do Poder Judiciário - prevê, em seu artigo 5º, § 5º, II, incluído pela Resolução CNJ 500, de 24.5.2023, o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor apurado de reembolso, no caso dos magistrados e servidores que tenham idade superior a 50 anos, como adiante se vê:

Art. 4º A assistência à saúde dos beneficiários será prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS e, de forma suplementar, por meio de regulamentação dos órgãos do Poder Judiciário, mediante:

I - autogestão de assistência à saúde, conforme definido em regulamento próprio aprovado pelo órgão, inclusive com coparticipação;

II - contrato com operadoras de plano de assistência à saúde;

III - serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade; ou

IV - auxílio de caráter indenizatório, por meio de reembolso.

§ 1º Só fará jus ao auxílio previsto no inciso IV do art. 4º o beneficiário que não receber qualquer tipo de auxílio custeado, ainda que em parte, pelos cofres públicos.

§ 2º Não se aplica obrigatoriamente o inciso IV do art. 4º na hipótese de adoção de um dos demais incisos, ficando a critério do tribunal a flexibilização, por meio de regulamento próprio.

§ 3º Em caso de contrato com operadoras de plano de assistência à saúde referido no inciso II, o servidor ou magistrado poderá optar por se associar ao plano de saúde contratado pelo Tribunal ou receber o respectivo valor do auxílio diretamente para reembolso de despesas com planos ou seguros de saúde privados. **(incluído pela Resolução n. 500, de 24.5.2023)**

Art. 5º A assistência à saúde suplementar dos órgãos do Poder Judiciário será custeada por orçamento próprio de cada órgão, respeitadas eventuais limitações orçamentárias.

§ 1º O valor a ser despendido pelos órgãos com assistência à saúde suplementar terá por base a dotação específica consignada nos respectivos orçamentos.

§ 2º Na hipótese de o tribunal optar pelo reembolso de despesas, previsto no inciso IV do art. 4º, no caso dos servidores, deverá elaborar tabela de reembolso, levando em consideração a faixa etária do beneficiário e a remuneração do cargo, respeitado o limite máximo mensal de 10% do subsídio destinado ao juiz substituto do respectivo tribunal.

§ 3º Na hipótese de o tribunal optar pelo reembolso de despesas, previsto no inciso IV do art. 4º, no caso dos magistrados, poderá adotar a mesma sistemática do § 2º do art. 5º, observado o mínimo de 8% (oito por cento) e o máximo de 10% (dez por cento) do respectivo subsídio do magistrado. **(redação dada pela Resolução n. 495, de 29.3.2023)**

§ 4º Nos limites mencionados nos §§ 2º e 3º estão incluídos os beneficiários e seus dependentes.

§ 5º Nas hipóteses do § 2º e do § 3º deste artigo, o Tribunal deverá instituir acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor apurado de reembolso caso preenchida uma das seguintes hipóteses, que não se sujeitam ao limite máximo fixado e não são cumulativas: (incluído pela Resolução n. 500, de 24.5.2023)

I - o Magistrado, o Servidor ou algum dependente deles, seja pessoa com deficiência ou portadora de doença grave; **(incluído pela Resolução n. 500, de 24.5.2023)**

II - o Magistrado ou Servidor tenha idade superior a 50 anos. (incluído pela Resolução n. 500, de 24.5.2023)

§ 6º Dentro dos limites fixados para as hipóteses de reembolso do § 2º, § 3º e do § 5º deste artigo, em cada caso, e desde que não os exceda, o Tribunal reembolsará despesas com plano ou seguro saúde do Magistrado, Servidor e dependente, assim como de medicamentos e serviços laboratoriais e hospitalares não custeados pelo respectivo plano de saúde e comprovados pelas respectivas notas fiscais em nome dos beneficiários. **(incluído pela Resolução n. 500, de 24.5.2023)**

Como se depreende dos dispositivos acima transcritos, o acréscimo apenas se aplica na hipótese de o tribunal optar pelo reembolso de despesas previsto no inciso IV do artigo 4º (auxílio de caráter indenizatório, por meio de reembolso).

Conforme artigo 40 da Resolução CJF 002, de 20/02/2008, a assistência à saúde aos magistrados e servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus poderá ser prestada **mediante auxílio, de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento parcial de despesas com planos privados de saúde**, de livre escolha e responsabilidade do beneficiário, atendidas as exigências desta Resolução. (destaquei)

O artigo 41 da Resolução, por sua vez, estabelece o seguinte:

Art. 41. O valor mensal per capita do auxílio e o percentual de adicional serão fixados pela Presidência do Conselho da Justiça Federal e poderão sofrer alterações, inclusive para menor, de acordo com a disponibilidade orçamentária, não estando condicionados a reajustes de preços das operadoras de planos de saúde e nem a indicadores econômicos. (Redação dada pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)

§ 1º O valor máximo a ser ressarcido corresponderá à multiplicação do valor per capita pelo número de pessoas que integram o grupo familiar, considerados os titulares e dependentes, respeitado, no caso de titular magistrado ou seu pensionista, o piso de 8% (oito por cento) do subsídio respectivo. **(Redação dada pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)**

§ 2º O valor máximo a ser ressarcido será acrescido, caso preenchida uma das seguintes hipóteses, de **percentual não cumulativo de até 50% (cinquenta por cento)**, fixado pela Presidência do Conselho da Justiça Federal: **(Redação dada pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)**

I - o magistrado, o servidor ou algum dependente deles, seja pessoa com deficiência ou portadora de doença grave especificada em lei; (Incluído pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)

II - o magistrado ou servidor tenha idade superior a 50 anos. (Incluído pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)

§ 3º Caso a despesa comprovada seja menor do que o valor fixado pelo órgão para o auxílio, o ressarcimento será efetuado pelo valor efetivamente pago ao plano de saúde. (Redação dada pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)

A Portaria CJF 59, de 30/01/2024, acrescentou o parágrafo único ao art. 1º da Portaria CJF 734, de 19 de dezembro de 2022, que passou a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º [...]

*Parágrafo único. **O valor máximo a ser ressarcido será acrescido, caso preenchida uma das seguintes hipóteses, de percentual não cumulativo de 35,1058872%:***

I - o magistrado, o servidor ou algum dependente deles, seja pessoa com deficiência ou portadora de doença grave especificada em lei;

*II - **o magistrado ou servidor que tenha idade superior a 50 anos.**"*

*Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com **efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2024.***

Conquanto o artigo 5º, § 5º, II, da Resolução CNJ 294/2019 (incluído pela Resolução CNJ 500, de 24.5.2023) disponha que o Tribunal **deverá** instituir acréscimo **de 50%** (cinquenta por cento) sobre o valor apurado de reembolso caso preenchida uma das seguintes hipóteses, **o caput do referido artigo determina expressamente que deverão ser respeitadas eventuais limitações orçamentárias.**

Deste modo, diante de todo o exposto, este relator entende que há de prevalecer o percentual fixado na Portaria CJF 59/2024, ao menos em juízo de cognição precária, considerando a limitação orçamentária, conforme presume-se devidamente apurado pelo CJF.

Assim, voto por dar provimento ao recurso da UNIÃO para reformar a decisão recorrida e indeferir a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional proferida na ação n. 5029227-47.2024.4.02.5001/ES.